

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3720/2538

นาย สุขุม ของกุเลีย ที่ 1 กับพวก ผู้ร้อง
นาย สุพจน์ ของกุเลีย ที่ 1 กับพวก ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของ ผู้คัดค้านทั้งห้าถึง 4 นัดในนัดที่ผู้คัดค้านทั้งห้าไม่มาศาล คงมีแต่ทนายความผู้คัดค้านทั้งห้ามาแถลงขอเลื่อนคดีอ้างว่าผู้คัดค้านทั้งห้าติดพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทั้งเคยขอเลื่อนคดีมาถึง 3 นัดติดต่อกันแล้ว และในนัดที่แล้วทนายผู้คัดค้านทั้งห้าก็แถลงว่าจะขอเลื่อนคดีเป็นนัดสุดท้าย พฤติการณ์เช่นนี้เป็นการไม่นำพาต่อกำหนดนัดของศาลจึงถือว่าเป็นการประวิงคดี

คดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนางหัตถยา ระหรือหัตถยาระห์หรือฮัจยาระห์ นานาหรือนางฮัจยาระห์ ไอ. นานา หรือนางหัตถยาระห์ ปิปี อิสมาอิล นานาผู้ตาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของ นางหัตถยาระหรือหัตถยาระห์หรือฮัจยาระห์ นานา หรือนางฮัจยาระห์ไอ. นานาหรือนาง หัตถยาระห์ ปิปี อิสมาอิล นานา

ผู้คัดค้านทั้งห้ายื่นคำร้องขอถอนผู้ร้องทั้งสองออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก และให้ตั้งผู้คัดค้านทั้งห้าเป็นผู้จัดการมรดก

ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ผู้คัดค้านทั้งห้าไม่มาศาล มีแต่ทนายความผู้คัดค้านทั้งห้ามาแถลงขอเลื่อนคดี อ้างว่าผู้คัดค้านทั้งห้าติดพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามมาศาลไม่ได้ ผู้ร้องที่ 1 แถลงคัดค้านว่าพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตั้งแต่วเวลา 10 นาฬิกาเศษแล้วผู้ร้องทั้งสองก็ยังมาศาลได้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เสียเวลามานานแล้ว และถือว่าผู้คัดค้านทั้งห้าไม่มีพยานมาสืบ ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของ ผู้คัดค้านทั้งห้าถึง 4 นัด คือวันที่ 12 ตุลาคม 2535, 1 ธันวาคม 2535, 5 กุมภาพันธ์ 2536 และวันที่ 24 มีนาคม 2536 สำหรับนัดแรกและนัดที่สอง คู่ความทั้งสองฝ่ายขอเลื่อนคดีเพื่อเจรจาทกลงกันและขอเวลาประชุมระหว่างทนายศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดี สำหรับนัดที่ 3 คือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536 นั้น ฝ่ายผู้คัดค้านทั้งห้าแถลงว่ายินดีจะให้ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดก และจะส่งมอบโฉนดที่ดินและบัญชีทรัพย์สินต่าง ๆ เท่าที่มีให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง แต่ขอให้ผู้คัดค้านที่ 4 สืบหาทรัพย์สินส่วนของผู้คัดค้านที่ 4 ซึ่งอยู่ในบ้านที่ผู้ร้องทั้งสองครอบครองก่อน เมื่อสืบหาแล้วก็จะถอนคำร้องขอเลื่อนคดีไปนัดพร้อมเป็นนัดสุดท้าย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนคดีไปนัดไต่สวนวันที่ 24 มีนาคม 2536 เวลา 13 นาฬิกา ถึงวันนัดผู้คัดค้านทั้งห้าไม่มาศาลคงมาแต่ทนายความผู้คัดค้านทั้งห้าฝ่ายผู้ร้องทั้งสองมาศาลพร้อมกับทนายความ ทนายความผู้คัดค้านทั้งห้าแถลงว่า ผู้คัดค้านทั้งห้าติดพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ไม่อาจมาเบิกความได้ ขอเลื่อนคดี ผู้ร้องที่ 1 แถลงคัดค้านว่า พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเสร็จตั้งแต่วเวลา 10 นาฬิกาเศษแล้วคดีนี้ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องเวลา 13 นาฬิกา ซึ่งผู้ร้องทั้งสองยัง

มาศาลได้เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านทั้งห้าไม่มาศาล คงมีแต่ทนายความผู้คัดค้านทั้งห้ามา
แถลงขอเลื่อนคดี อ้างว่าผู้คัดค้านทั้งห้าติดพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทั้งเคยขอ
เลื่อนคดีมาถึง 3 นัด ติดต่อกันแล้วและในนัดที่แล้วทนายผู้คัดค้านทั้งห้าก็แถลงว่าจะ
ขอเลื่อนคดีเป็นนัดสุดท้าย พฤติการณ์เช่นนี้เป็นการไม่นำพาต่อกำหนดนัดของศาล
จึงถือว่าเป็นการประวิงคดี ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้เลื่อนการไต่สวนคำร้อง โดย
ถือว่าผู้คัดค้านทั้งห้าไม่มีพยานมาสืบให้ยกคำร้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนชอบ
แล้ว ฎีกาผู้คัดค้านทั้งห้าฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>